



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 8

Dependência: 73° D.P. JACANA

Boletim No.: 11800/2016

INICIADO:15/11/2016 20:59hs e EMITIDO:16/11/2016 01:49hs

Folha :1

JLLPQUCBDJEFGOXY

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Complementar ao(s) R.D.O.(s) nº(s):

11796/2016 - 73° D.P. JACANA

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Local:

RUA BASILIO ALVES MORANGO, 542 - VILA MEDEIROS

CEP: 02222-000 - S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 39 D.P. - VILA GUSTAVO

Ocorrência: 15/11/2016 às 15:00 horas

Comunicação: 15/11/2016 às 20:49 horas

Elaboração: 15/11/2016 às 20:59 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- **RENATO DA SILVA GOMES** - Presente ao plantão - RG: 44943165-SP
emitido em 13/04/2002 - Exibiu o RG original: Sim - Pai: MESSIAS GOMES
Mãe: EDINEUSA ALICE DA SILVA GOMES - Natural de: S.PAULO -SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: **17/01/1989**
27 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: SEM PROFISSAO DEFINIDA
Instrução: 1 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não
Cutis: Parda - Olhos: Castanhos escuros - **Tipo de cabelo: Encaracolado**
Cor do cabelo: Castanhos escuros - Comprim. do cabelo: CURTOS
Altura: 1,70 - Compleição: MAGRO
Endereço Residencial: RUA BASILIO ALVES MORANGO, 542 - JD.BRASIL
S.PAULO - SP

Testemunha:

- RAFAEL PACIENCIA MARQUES - Presente ao plantão - RG: 35895954-SP
emitido em 04/07/2007 - Exibiu o RG original: Sim
Pai: JOSE MARQUES FERNANDES - Mãe: MARIA NAZARE PACIENCIA
Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
Nascimento: 03/07/1990 26 anos - Estado civil: Solteiro
Profissão: POLICIAL MILITAR - Instrução: 2 Grau completo

73° D.P. JACANA

Endereço da delegacia : R PAULO LINCOLN DO VALE PONTIM, 744 - JACANA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)6241-6974



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 9

Dependência: 73º D.P. JACANA

Boletim No.: 11800/2016

INICIADO:15/11/2016 20:59hs e EMITIDO:16/11/2016 01:49hs

Folha :2

JLLPQUCBDJEFGOXY

Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca

Endereço Residencial: O MESMO DO CONDUTOR, - S.PAULO - SP

Condutor:

- RODRIGO ANTONIO DIAS - Presente ao plantão - RG: 45109973-SP
emitido em 27/11/1998 - Exibiu o RG original: Sim
Outros documentos: RE-119338-4 - Pai: NELSON JOAQUIM DIAS
Mãe: MARLI DE LOURDES DAS NEVES DIAS - Natural de: FERNANDOPOLIS -SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 15/12/1985
30 anos - Estado civil: Casado - Profissão: POLICIAL MILITAR
Instrução: 2 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não
Cutis: Branca - Endereço Comercial: RUA SAO MARCELO , 399
PQ. RODRIGUES ALVES - S.PAULO - SP
Empresa: CIA DA FORÇA TATICA DO 5ºBPM.M

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Valor/Moeda - Subtipo: Real - Qtde: 39 - Marca: R\$ 39,00
Pessoa relacionada: RAFAEL PACIENCIA MARQUES

Entorpecentes:

- Tóxico: Crack - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 25 - Involucro: OUTROS
Observações: "PINOS" CONTENDO SUBSTANCIA AMARELADA, SIMILAR A CLACK
- Tóxico: Maconha - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: PAPELOTE - Quantidade: 20 - Involucro: PLÁSTICO
- Tóxico: Crack - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 234 - Involucro: OUTROS
Observações: "PINOS"

Histórico:

Comparecem os policiais militares, condutor e testemunha, noticiando que efetuavam patrulhamento com a VTR M-05036 pela Rua Basílio Alves Morango, quando próximo a uma viela, avistaram um indivíduo em atitude suspeita. Por tratar-se de local onde é comum encontrar indivíduos vendendo drogas, resolveram aborda-lo. Ele foi identificado como RENATO DA SILVA GOMES, sendo que em revista pessoal encontraram, dentro de sua cueca, 25 (vinte e cinco) eppendorfs de substância granulada aparentando ser crack e 20 (vinte) invólucros plásticos de erva esverdeada aparentando ser maconha. Em seu bolso, também encontraram a quantia de R\$ 39,00 (trinta e nove reais). Indagado, RENATO admitiu que vendia

73º D.P. JACANA

Endereço da delegacia : R PAULO LINCOLN DO VALE PONTIM, 744 - JACANA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)6241-6974



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 10

Dependência: 73º D.P. JACANA

Boletim No.: 11800/2016

INICIADO:15/11/2016 20:59hs e EMITIDO:16/11/2016 01:49hs

Folha : 3

JLLPQUCBDJEFGOXY

drogas e apontou para um local onde estavam guardadas as demais substâncias que possuía, as quais estavam em uma sacola naquela viela, em meio a sacos de entulhos. Dentro desta sacola havia 234 (duzentos e trinta e quatro) eppendorfs de substância semelhante à crack. Diante dos fatos, o mesmo foi detido e conduzido a esta distrital.

Neste plantão, as drogas foram exibidas à Autoridade Policial que se achava de plantão, a qual preliminarmente as encaminhou ao Instituto de Criminalística para exame de constatação, lavrando o BO nº: 11796/2016. Referido laudo pericial, de nº: 517.314/2016, resultou em POSITIVO para COCAÍNA no Item A, com massa líquida de 15,3g; POSITIVO para TETRAHIDROCANABINIOL (THC) no Item B, com massa líquida de 35,8g; e POSITIVO para COCAÍNA no Item C, com massa líquida de 143,5g.

Ciente dos fatos e versões apresentadas pelas partes, e convencido da existência de elementos suficientes a demonstrar a materialidade e a autoria delitiva, bem como presente o estado flagrancial, nos termos do artigo 303, o Delegado de Polícia signatário determinou pela lavratura de Auto de Prisão em Flagrante Delito ao indiciado RENATO DA SILVA GOMES, por infração à norma do Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, determinando ao final sua recolha ao cárcere, à disposição da Justiça.

Considerando a gravidade dos fatos praticados, que geram repulsa, clamor e desassossego no meio social, bem como diante de fundado receio de que o indiciado continue praticando novos delitos, o Delegado de Polícia, com fundamento nos Arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, REPRESENTA pela conversão desta prisão em flagrante delito em PRISÃO PREVENTIVA, como garantia da ordem pública.

Determinou a Autoridade Policial a comunicação da prisão ao Juízo Corregedor, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, nos termos da lei. A quantia em dinheiro restou apreendida e será oportunamente depositada em conta judicial. Nada mais.

73º D.P. JACANA

Endereço da delegacia : R PAULO LINCOLN DO VALE PONTIM, 744 - JACANA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)6241-6974

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NATHALIA DE OLIVEIRA PICOLO, liberado nos autos em 12/12/2016 às 10:14. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0095972-85.2016.8.26.0050 e código 3039E2.



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 11

Dependência: 73° D.P. JACANA

Boletim No.: 11800/2016

INICIADO:15/11/2016 20:59hs e EMITIDO:16/11/2016 01:49hs

Folha :4

JLLPQUCBDJEFGOXY

Exames requisitados: IML

Solução: BO PARA FLAGRANTE

SEVERINA DE MORAES BENTO
ESCRIVÃO DE POLÍCIA

DENIS KISS
DELEGADO DE POLÍCIA

73° D.P. JACANA

Endereço da delegacia : R PAULO LINCOLN DO VALE PONTIM, 744 - JACANA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)6241-6974

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NATHALIA DE OLIVEIRA PICOLO, liberado nos autos em 12/12/2016 às 10:14. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0095972-85.2016.8.26.0050 e código 3039F2.



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 73º D.P. JACANA
Boletim No.: 11796/2016

Folha :1
INICIADO:15/11/2016 15:54hs e EMITIDO:15/11/2016 20:36hs
JLLPQUCBDJEFGNa

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: Outros - não criminal

Natureza: Outros não criminal

Consumado

Local: RUA BASILIO ALVES MORANGO, 542 - VILA MEDEIROS
CEP: 02222-000 - S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 39 D.P. - VILA GUSTAVO

Ocorrência: 15/11/2016 às 15:00 horas

Comunicação: 15/11/2016 às 15:51 horas

Elaboração: 15/11/2016 às 15:54 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- RENATO DA SILVA GOMES - Presente ao plantão - RG: 44943165-SP
emitido em 13/04/2002 - Exibiu o RG original: Sim - Pai: MESSIAS GOMES
Mãe: EDINEUSA ALICE DA SILVA GOMES - Natural de: S.PAULO -SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 17/01/1989
27 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: SEM PROFISSAO DEFINIDA
Instrução: 1 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não
Cutis: Parda - Olhos: Castanhos escuros - Tipo de cabelo: Encaracolado
Cor do cabelo: Castanhos escuros - Comprim. do cabelo: CURTOS
Altura: 1,70 - Compleição: MAGRO

Testemunha:

- RAFAEL PACIENCIA MARQUES - Presente ao plantão - RG: 35895954-SP
emitido em 04/07/2007 - Exibiu o RG original: Sim
Pai: JOSE MARQUES FERNANDES - Mãe: MARIA NAZARE PACIENCIA
Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
Nascimento: 03/07/1990 26 anos - Estado civil: Solteiro
Profissão: POLICIAL MILITAR - Instrução: 2 Grau completo
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
Endereço Residencial: O MESMO DO CONDUTOR, - S.PAULO - SP

Condutor:

- RODRIGO ANTONIO DIAS - Presente ao plantão - RG: 45109973-SP

73º D.P. JACANA

Endereço da delegacia : R PAULO LINCOLN DO VALE PONTIM, 744 - JACANA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)6241-6974



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 13

Dependência: 73º D.P. JACANA
Boletim No.: 11796/2016

INICIADO: 15/11/2016 15:54hs e EMITIDO: 15/11/2016 20:36hs

Folha : 2

JLLPQUCDBDJEFGNa

emitido em 27/11/1998 - Exibiu o RG original: Sim
Outros documentos: RE-119338-4 - Pai: NELSON JOAQUIM DIAS
Mãe: MARLI DE LOURDES DAS NEVES DIAS - Natural de: FERNANDOPOLIS -SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 15/12/1985
30 anos - Estado civil: Casado - Profissão: POLICIAL MILITAR
Instrução: 2 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não
Cutis: Branca - Endereço Comercial: RUA SAO MARCELO , 399
PQ. RODRIGUES ALVES - S.PAULO - SP
Empresa: CIA DA FORÇA TATICA DO 5ºBPM.M

Entorpecentes:

- Tóxico: Crack - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 25 - Involucro: OUTROS
Observações: "PINOS" CONTENDO SUBSTANCIA AMARELADA, SIMILAR A CLACK
- Tóxico: Maconha - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: PAPELOTE - Quantidade: 20 - Involucro: PLÁSTICO
- Tóxico: Crack - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 234 - Involucro: OUTROS
Observações: "PINOS"

Histórico:

SERVE O PRESENTE PARA RELACIONAR AS SUBSTANCIAS ENTORPECENTES EM CAMPO PRÓPRIO, COM ENCAMINHAMENTO AO NÚCLEO PERICIAL PARA CONSTATAÇÃO. NADA MAIS.

Exames requisitados: IC-IML

Solução: BO PARA FLAGRANTE

SEVERINA DE MORAES BENTO
ESCRIVÃO DE POLÍCIA

FLORISVALDO SANTOS BISPO
DELEGADO DE POLÍCIA

73º D.P. JACANA

Endereço da delegacia : R PAULO LINCOLN DO VALE PONTIM, 744 - JACANA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)6241-6974

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NATHALIA DE OLIVEIRA PICOLO, liberado nos autos em 12/12/2016 às 10:14. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0095972-85.2016.8.26.0050 e código 3039E7.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
11ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0095972-85.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **RENATO DA SILVA GOMES**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Lizianne Marques Curto**

Vistos.

RENATO DA SILVA GOMES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei n.º 11.343/06, uma vez que no dia 15 de novembro de 2016, às 15h, na Rua Basílio Alves Morango, nº 542, Vila Medeiros, nesta cidade e Comarca de São Paulo, o denunciado trazia consigo, para fins de fornecimento e entrega a consumo de terceiros, 25 porções de cocaína, com peso líquido de 15.3 gramas, 20 porções de “Cannabis Sativa L”, pesando 143.5 gramas, e guardava em local próprio 234 porções de cocaína, com peso líquido de 143.5 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A prisão em flagrante delito foi convertida em prisão preventiva.

O réu foi regularmente notificado e apresentou resposta à acusação. A denúncia foi recebida, e, na audiência de instrução, debates e julgamento, foram inquiridas duas testemunhas e interrogado o réu.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia.

Em memoriais, a Defesa pugnou pela absolvição do réu em relação às imputações contidas na denúncia, nos termos do art. 386, VII, em razão da insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da pena no mínimo legal e pela aplicação da redução da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, e a observância dos critérios do art. 33, do CP, para fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

É o breve relatório.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
11ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente, uma vez que ao cabo da dilação probatória restaram comprovadas a autoria e a materialidade do crime imputado ao réu na exordial acusatória, o que permite a prolação do decreto condenatório.

A existência do crime e a autoria do fato delituoso foram comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Autos de Exibição e Apreensão, Laudos de Constatação (fls. 15/17) e Laudo de Exame Toxicológico (fls. 218/220), positivos para "cocaína" e "maconha", bem como pela prova oral colhida.

A testemunha Rafael Peciencia Marques disse que estavam em patrulhamento e que viram um indivíduo na entrada de uma viela. Disse que fizeram a abordagem porque ali **é ponto conhecido pela venda de drogas** e que, inclusive, já havia denúncias anônimas. Disse que, na revista pessoal, dentro da cueca do acusado foi encontrado entorpecente e no seu bolso havia dinheiro. Disse que **confessou informalmente** o tráfico de drogas e que informou que havia mais drogas em local próximo. Disse que as demais drogas estavam em um saco atrás de um entulho situado na viela. Disse que com ele foi achado maconha e “crack” e que tinha “crack” na sacola. Disse que as porções encontradas na sacola continham as mesmas embalagens daquelas encontradas na posse do réu. Disse que essas drogas estavam a cerca de dois metros de distância do acusado.

A testemunha Rodrigo Antonio Dias disse que estava em patrulhamento e avistaram na entrada de uma viela um indivíduo em um ponto conhecido pela venda de entorpecentes. Disse que seu parceiro localizou “maconha” e “crack” na cueca do réu e que também trazia dinheiro consigo. Disse que, informalmente, o réu confessou a traficância e indicou um local onde havia mais droga em uma sacola com mais de 200 pinos de “crack”. Disse que os pinos eram os mesmos, ou seja, continham o mesmo tipo de embalagem em relação àqueles que foram achados na posse do réu. Disse que a sacola estava três ou quatro metros de distância do réu, e que estava debaixo de entulho.

O réu Renato da Silva Gomes, em seu interrogatório, disse que 28 anos. Disse que estava entrando em casa e os policiais o abordaram. Disse que nesse ínterim vieram com um saco da viela e disseram que era dele, quando o réu disse que aquela droga não lhe pertencia. Disse que já foi processado por roubo. Disse que não trazia drogas



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
11ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

consigo. Disse que suas vizinhas viram a abordagem. Disse que ninguém que viu a abordagem foi na delegacia e que os policiais disseram que lhe levariam para outra delegacia.

Cabe ressaltar que os policiais em narrativas coesas e harmônicas, em todas as oportunidades em que foram ouvidos, afirmaram que foram encontradas várias porções individualizadas de “cocaína” e de “maconha” que o réu trazia consigo, mais especificamente homiziadas em sua cueca. Disseram, ainda, que o réu confessou informalmente a traficância e que foi ele quem apontou próximo a ele uma sacola homiziada debaixo de entulhos que continha grande quantidade de entorpecentes. Afirmaram, também em uníssono, que a embalagem dos entorpecentes encontrados na sacola eram iguais àquelas que o réu trazia consigo na ocasião em que foi abordado.

O réu nega que trazia consigo drogas e nega a propriedade das demais drogas encontradas próximo a ele. A sua versão não é respaldada pelo mínimo lastro probatório. Embora o réu alegue que a prisão foi presenciada por suas vizinhas, certo é que nenhuma testemunha de defesa compareceu em juízo. Como se não bastasse, **não forneceu nenhum motivo plausível para que os policiais faltassem com a verdade.** Assim, não é crível que os agentes da lei fossem inserir drogas no local e dissessem que outra quantidade estava homiziada em sua cueca, com a finalidade única de incriminar injustamente o réu, mormente porque não vieram elementos firmes aos autos nesse sentido.

Observe-se que os policiais em apreço apresentaram narrativas coesas, seguras, sendo que entre os seus relatos não há contradições capazes de infirmar os seus depoimentos, e contra eles nada comprovou o acusado, não havendo nos autos elemento a infirmar ou fazer duvidar de sua credibilidade, sobretudo no sentido de agirem ilicitamente para incriminar o réu.

Não há que se falar em valor reduzido de seus depoimentos. Nada há nos autos a apontar que tivessem algum interesse em incriminar falsamente. Registre-se o seguinte julgado: PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial - Validade - Credibilidade enquanto não apresentada razão concreta de suspeição - Segurança nas versões apresentadas - Recurso parcialmente provido para outro fim. Os funcionários da



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
11ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador. (Ap. Criminal n. 185.484-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Djalma Lofrano - 22.06.95 - V.U.).

Ora, as circunstâncias em que os fatos estão inseridos, o local em que a droga foi encontrada, aliado aos demais elementos, como a prova oral no sentido de que o local é conhecido como ponto de venda de drogas e que já havia denúncias sobre a venda ilícita no local, tudo somado à maneira como a droga estava acondicionada e à sua quantidade e diversidade, bem como o dinheiro encontrado na posse do réu, conduzem à conclusão de que o réu trazia e armazenada a droga apreendida para a venda ilícita, amoldando-se a sua conduta àquela prevista no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

Frise-se que, tratando-se de tipo misto alternativo, é irrelevante o fato de não ter sido presenciada a efetiva mercancia da droga.

Portanto, tratando-se de fato típico e antijurídico, sua condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes é medida de rigor.

Passo, assim, à dosimetria da pena.

Na primeira fase de dosimetria da pena, quanto ao crime do art. 33, "caput", imputado ao réu, na análise das circunstâncias judiciais, o aspecto preponderante (art. 42 da Lei nº 11.343/06) é a quantidade de droga apreendida em poder do réu (fls. 218/220 – 158,8g de peso líquido de “cocaína” e 35,8 de peso líquido de “maconha”), bem como a natureza de boa parte da droga apreendida, pois é sabido que a cocaína tem alto poder destrutivo e vulnerante. Assim, determino o aumento da pena base em 1/5. Consigne-se que inexistem elementos nos autos capazes de valorar contrariamente aos interesses do réu as demais circunstâncias preponderantes, bem como aquelas previstas no art. 59, do CP, mormente considerando-se que inquéritos e processos em curso não são aptos a tanto, de acordo com consolidada jurisprudência. Assim, fixo a pena base em seis anos de reclusão e pagamento de seiscentos dias-multa.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
11ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Na segunda etapa, ausentes atenuantes. O réu é reincidente, como se abstrai da certidão de fls. 222, motivo pelo qual aumento a pena base em 1/6, passando a dosá-la em **07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.**

Na terceira fase, ausente causa de aumento e inaplicável a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que, como já dito, o réu é reincidente. Sendo assim, fixo a pena definitiva em **07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.**

Em razão do “quantum” de pena aplicado não há que se falar em substituição por pena restritiva de direito, tampouco em suspensão condicional da pena.

A pena será cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do CP.

Frise-se que, deixo de aplicar o disposto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, uma vez que não há notícias nos autos a respeito dos aspectos subjetivos que devem ser considerados pelo julgador para aplicar a detração prevista no mencionado dispositivo e também porque não houve o decurso do lapso temporal mínimo para que seja aplicada a referida detração.

Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados do E. TJSP:

“Por fim, não se há falar em detração ou progressão de regime ante o cumprimento de prisão preventiva, pois há necessidade de se aferirem outros requisitos para efetivação de regime mais brando, que somente podem ser julgados em sede de execução penal, cujo juízo é o competente para eventual atendimento do pleito” (Apelação nº 0058914-87.2012, 1ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Figueiredo Gonçalves, j. 10.03.2014)

“Por fim, não se vinculando o regime imposto, no caso concreto, à mera quantidade da pena, impossível a aplicação da detração penal prevista no artigo 387 § 2º do Código de Processo Penal.

Isto porque, como cediço, além do cumprimento de parcela da pena, exige-se à progressão de regime requisito de ordem subjetiva, qual seja, o mérito demonstrado durante o tempo de encarceramento.

Se tal requisito pudesse ser dispensado, estar-se-ia privilegiando indevidamente o réu que respondeu preso ao processo, em detrimento daquele que, por não ostentar periculosidade, foi mantido em liberdade antes do trânsito em julgado da condenação, somente iniciando a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
11ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

execução depois disso.

Outrossim, expedida guia de recolhimento provisória, o cálculo referente a detração, caberá ao Juízo das Execuções Criminais verificar, na sede própria, se os sentenciados farão jus, desde logo, à progressão” (Apelação Criminal nº. 0008827-97.2012.8.26.0157, 14ª Câmara de Direito Criminal, Rel Des. Hermann Herschander, j. 20.03.2014).

À mingua de elementos sobre a condição econômica do réu, **o dia-multa será calculado no valor unitário mínimo.**

Por estes fundamentos e pelo mais que dos autos consta, **JULGO PROCEDENTE** a pretensão punitiva estatal para **CONDENAR** o réu **Renato da Silva Gomes** como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, resultando a pena privativa de liberdade em pena **de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa,** sendo o valor de cada dia-multa arbitrado no mínimo legal.

Diante da condenação ora proferida, em juízo de cognição exauriente, a fim de viabilizar a aplicação da lei penal, em fase de execução, a qual também deve ser considerada, **nego ao réu o direito de recorrer em liberdade,** pois inalteradas as condições de admissibilidade e pressupostos da prisão cautelar anteriormente decretada. Recomendem-no ao cárcere em que se encontra.

Oficie-se ao estabelecimento prisional.

Em caso de recurso, expeça-se guia de execução provisória para que possa postular, na VEC competente, o que desde já entender cabível.

Proceda-se à incineração da substância (Lei nº 11.343/06, arts. 58, § 1º e 32, § 1º), solicitando o encaminhamento oportuno de cópia do auto respectivo, com discriminação da quantidade.

Transitado em julgado:

a) expeça-se guia de execução definitiva e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime;

b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral em razão da suspensão dos direitos políticos dos apenados, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
11ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral;

c) inclua-se o nome do réu no rol dos culpados.

d) Decreto o perdimento dos valores apreendidos em favor da União, já que não comprovada a origem lícita e, dos fatos decorrem que eram produto do crime oriundo da venda de entorpecentes até então; que certificado o trânsito em julgado, serão revertidos diretamente ao FUNAD (Lei nº 11.343/06, art. 63).

Expeça-se o necessário.

Sem custas, por ser patrocinado pela Defensoria Pública.

P.R.I.C.

São Paulo, 17 de março de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**